

Lima, 07 de octubre de 2026

CARTA N.º 07102026-3-ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.

Señores

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Dirección de Atención al Pueblo

consulta@defensoria.gob.pe

Presente.-

ASUNTO: QUEJA contra la **Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho** por **vulneración del derecho de petición** y **negativa a pagar** una deuda derivada de la Orden de Compra **OCAM-2022-301371-25-0 / 25-1**, pendiente desde julio de 2022.

REFERENCIAS:

- a) **Expediente N.º 3000-2024-014374** (registrado el 30/05/2024) y **Expediente N.º 3000-2024-014947** (registrado el 06/06/2024) de la Dirección de Atención al Pueblo.
- b) Nuestra carta a la Defensoría del Pueblo del 24 de mayo de 2024 (Carta N.º 340-2024 ABS BIENES & SERVICIOS EIRL).
- c) Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME, del 21 de julio de 2026.

De nuestra consideración:

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L., con RUC N.º **20608727583**, debidamente representada por su Titular Gerente, **ABBY GABRIELA BUENO SALDAÑA**, identificada con DNI N.º **48054321**, se dirige a ustedes a la Defensoría del Pueblo para presentar una **QUEJA** contra la **Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho**, que desde hace más de tres años **se niega a pagarnos** por bienes que le entregamos y **no responde ninguna de nuestras comunicaciones**. Ya acudimos a la Defensoría en mayo de 2024 y **hemos cumplido con todo lo que se nos orientó**; la Municipalidad sigue sin responder ni pagar.

1. LOS HECHOS

1.1. A través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco de PERÚ COMPRAS (Acuerdo Marco EXT-CE-2021-10), la **Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho** (RUC N.º 20141418557) nos compró **cuatro (4) neumáticos** para vehículos pesados (Orden de Compra física N.º 000146, del 04/07/2022, y **OCAM-2022-301371-25-0 / OCAM-2022-301371-25-1**), por **S/ 5,223.39**.

1.2. **Entregamos los bienes el 20 de julio de 2022** (Guía de Remisión EG01-6, con sello de recepción de la Municipalidad) y emitimos la Factura Electrónica E001-17. **Más de tres (3) años y dos (2) meses después, no hemos recibido ningún pago.**

1.3. La consulta del **Expediente SIAF N.º 3619-2022** de la propia Municipalidad muestra que:

- Se registró un **giro de S/ 3,482.27 el 26 de enero de 2023** (Documento N.º 0103) que **nuestra empresa nunca recibió.**

- Se **rebajaron S/ 1,741.12** mediante el **Memorándum N.º 472-2023-OGAF**, sin que se nos notificara penalidad ni motivo alguno.

1.4. En setiembre de 2023, la Gerencia Municipal pidió un informe sobre el estado de pago (Memorándum N.º 000836-MPH/GM) y la Oficina General de Administración y Finanzas lo derivó (Proveído N.º 003811-MPH/OGAF, Expediente N.º 00655163). Luego se nos informó que **el expediente se había extraviado**.

1.5. **PERÚ COMPRAS** ha requerido a la **Municipalidad en cinco oportunidades** y ha verificado que la orden está **“ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA”**: Oficio N.º 12475-2023-PERÚ COMPRAS-DAM (a la OGAF); Oficio N.º 001886-2024 (14/02/2024, al OCI); Oficio N.º 004143-2024 (26/03/2024, a la Contraloría General de la República); Oficio N.º 006119-2024 (28/05/2024, a la OGAF); y **Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME** (21/07/2026, al OCI con copia al Alcalde), en el que concluye: *“corroborándose el incumplimiento de la Entidad”*.

1.6. Hemos enviado **más de diez comunicaciones** a la Municipalidad, a PERÚ COMPRAS y a la Defensoría del Pueblo desde 2023. **La Municipalidad no ha respondido ninguna**. Con fecha 07 de octubre de 2026 le hemos cursado un **último requerimiento de pago** (Anexo 1).

2. HEMOS CUMPLIDO LO QUE LA DEFENSORÍA NOS ORIENTÓ

En los Expedientes N.º 3000-2024-014374 y N.º 3000-2024-014947, la Dirección de Atención al Pueblo nos orientó a: **(i)** presentar **requerimientos de pago** ante la Municipalidad; **(ii)** solicitar la **reconstrucción del expediente administrativo**; y **(iii)** si en un plazo de **30 días hábiles** no recibíamos respuesta, **remitir la documentación** a la Defensoría. **Hemos cumplido con todo:**

Orientación de la Defensoría	Lo que hicimos
Presentar requerimientos de pago ante la Municipalidad	Cartas a la Oficina General de Administración y Finanzas del 13/03/2025 (N.º 13032025), 28/04/2025 (N.º 28042025), 02/07/2026 (N.º 355-2026) y 03/08/2026 (N.º 356-2026), con copia al Alcalde y al OCI, y último requerimiento al Alcalde del 07/10/2026 (Anexo 1).
Solicitar la reconstrucción del expediente	Solicitada expresamente en nuestra carta al Alcalde del 07/10/2026 , adjuntando todos los antecedentes (Anexo 1).
Esperar 30 días hábiles	Desde nuestro primer requerimiento del 13/03/2025 han pasado más de dieciocho (18) meses. No hemos recibido ninguna respuesta.

Por ello, **remitimos la documentación** y solicitamos la intervención de la Defensoría.

3. DERECHOS VULNERADOS

3.1. Derecho de petición. El artículo 2, inciso 20 de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho de toda persona a formular peticiones a la autoridad, **la que está obligada a dar respuesta por escrito dentro del plazo legal.** La Municipalidad **no ha respondido ninguna** de nuestras cartas desde 2023, en contra de lo dispuesto también por el TUO de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

3.2. Incumplimiento de deberes de la administración. La Municipalidad **recibió los bienes y no paga**, pese a que la normativa de contrataciones del Estado le obliga a hacerlo en un plazo de días:

- **Numeral 171.1 del artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N.º 344-2018-EF):** la Entidad debe pagar *“dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la conformidad (...), bajo responsabilidad del funcionario competente”*, y *“en caso de retraso de pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales”*.
- **Numeral 67.3 del artículo 67 de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas:** el pago se realiza en un plazo máximo de diez (10) días hábiles luego de la conformidad.
- **Numeral 67.4 del artículo 67 de la Ley N.º 32069:** constituyen **faltas graves** de la autoridad de gestión administrativa *“el incumplimiento, negación o demora, de manera injustificada, del pago al contratista”*, y es **falta muy grave** que el contratista deba iniciar acciones legales por ello.

3.3. Afectación a una pequeña empresa. Somos una pequeña empresa peruana que **cumplió con lo pactado.** La negativa de la Municipalidad a pagar, durante más de tres años, nos causa un perjuicio económico directo y desalienta la participación de pequeños proveedores en las compras del Estado.

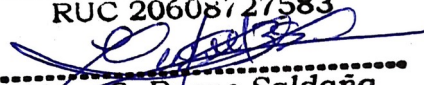
3.4. Conforme al **artículo 162 de la Constitución Política del Perú**, corresponde a la Defensoría del Pueblo **defender los derechos constitucionales** de la persona y **supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal.**

4. LO QUE SOLICITAMOS

1. Que se **admita la presente queja** y se le asigne un número de expediente.
2. Que la Defensoría del Pueblo **intervenga ante la Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho** para que **responda nuestras comunicaciones y cumpla con el pago** de S/ 5,223.39 más intereses legales.
3. Que se **recomiende a la Municipalidad** atender nuestra solicitud de **reconstrucción del expediente** y que informe el destino del **giro de S/ 3,482.27** registrado en el SIAF y el sustento de la **rebaja de S/ 1,741.12.**
4. Que se nos **informe** las acciones adoptadas.

Atentamente,

ABS BIENES & SERVICIOS
RUC 20608727583



Abby G. Bueno Saldaña
TITULAR GERENTE

ABBY GABRIELA BUENO SALDAÑA

DNI N.º 48054321

Titular Gerente

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L. – RUC N.º 20608727583

Domicilio: Calle Giuseppe Verdi N.º 951, Urb. Primavera, Trujillo, La Libertad

Correo: abs.comercial2@gmail.com · Celular: 986045123

ANEXOS:

- **Anexo 1:** Carta N.º 07102026-1-ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L. dirigida al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho, del 07/10/2026, con sus anexos (orden de compra, guía de remisión con sello de recepción, factura, carta de autorización de abono, consulta SIAF, expediente interno y oficio de PERÚ COMPRAS).
- **Anexo 2:** Carta N.º 340-2024 a la Defensoría del Pueblo, del 24/05/2024.
- **Anexo 3:** Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME, del 21/07/2026.

Lima, 07 de Octubre de 2026

CARTA N.º 07102026-1-ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.

Señor

SANTIAGO YURI CANO LA ROSA

Alcalde Provincial

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA – HUACHO

Calle Colón N.º 150 (Plaza de Armas), Huacho

Presente.–

Atención: Sra. Elizabeth Roxana Espinoza Collantes – Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas

ASUNTO: RECLAMO FORMAL Y ÚLTIMO REQUERIMIENTO DE PAGO de la Orden de Compra **OCAM-2022-301371-25-0 / OCAM-2022-301371-25-1** (Orden de Compra física N.º 000146), pendiente desde **julio de 2022**, más intereses legales.

REFERENCIAS:

- a) Orden de Compra física N.º 000146, del 04 de julio de 2022, y OCAM-2022-301371-25-0, formalizada el 06 de julio de 2022.
- b) Guía de Remisión EG01-6, del 20 de julio de 2022 (bienes recibidos por la Municipalidad).
- c) Factura Electrónica E001-17, del 14 de octubre de 2022, por **S/ 5,223.39**.
- d) Expediente SIAF N.º 3619-2022 de la Municipalidad Provincial de Huaura.
- e) Expediente N.º 00655163 del Sistema de Gestión Documentaria de la Municipalidad (Memorándum N.º 000836-MPH/GM, del 22/09/2023, y Proveído N.º 003811-MPH/OGAF, del 02/10/2023).
- f) Oficios de PERÚ COMPRAS: N.º 12475-2023-PERÚ COMPRAS-DAM; N.º 001886-2024-PERÚ COMPRAS-DAM (14/02/2024); N.º 004143-2024-PERÚ COMPRAS-DAM (26/03/2024); N.º 006119-2024-PERÚ COMPRAS-DAM (28/05/2024); y **N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME (21/07/2026)**, este último **con copia a su despacho**.
- g) Nuestras cartas N.º 255-2023, N.º 120-2024, N.º 350-2024 (24/05/2024), N.º 20092024-1 (20/09/2024), y las del 13 de marzo de 2025 (Carta N.º 13032025), 28 de abril de 2025 (Carta N.º 28042025), 02 de julio de 2026 (Carta N.º 355-2026) y 03 de agosto de 2026 (Carta N.º 356-2026), **todas sin respuesta**.

De nuestra consideración:

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L., con RUC N.º **20608727583**, debidamente representada por su Titular Gerente, **ABBY GABRIELA BUENO SALDAÑA**, identificada con DNI N.º **48054321**, se dirige a usted, en su calidad de **titular de la entidad**, para presentar un **RECLAMO FORMAL** y **exigir el pago** de una deuda que la Municipalidad

mantiene con nuestra empresa **desde hace más de tres (3) años**, por bienes que **entregamos, que la Municipalidad recibió y que no ha pagado.**

Nos dirigimos directamente a su despacho porque **la Oficina General de Administración y Finanzas no ha respondido ninguna de nuestras comunicaciones**, y porque **usted ya fue notificado formalmente** por PERÚ COMPRAS de este incumplimiento mediante el Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME, del 21 de julio de 2026.

1. LOS HECHOS

1.1. A través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco de PERÚ COMPRAS (Acuerdo Marco EXT-CE-2021-10, Llantas, Neumáticos y Accesorios), la Municipalidad nos adjudicó la compra de **cuatro (4) neumáticos** para vehículos pesados (Orden de Compra física N.º 000146, del 04/07/2022, y OCAM-2022-301371-25-0, formalizada el 06/07/2022), por un total de **S/ 5,223.39**.

1.2. Cumplimos con la entrega. Los bienes fueron entregados con la Guía de Remisión EG01-6 del **20 de julio de 2022**, que lleva el **sello de recepción** de la Municipalidad. Emitimos la Factura Electrónica **E001-17** por **S/ 5,223.39**. Además, entregamos nuestra Carta de Autorización para el pago con abono en cuenta, con nuestro Código de Cuenta Interbancario (CCI).

1.3. Han pasado más de tres (3) años y dos (2) meses desde la entrega, y no hemos recibido ningún pago.

2. LO QUE MUESTRA EL SIAF DE LA PROPIA MUNICIPALIDAD

2.1. Según la consulta del **Expediente SIAF N.º 3619-2022** de la Municipalidad Provincial de Huaura (Anexo 5), la operación registra lo siguiente:

Fase	Fecha	Documento	Monto
Compromiso	04/07/2022	Orden de Compra N.º 146	S/ 5,223.39
Devengado	09/11/2022	—	S/ 5,223.39
Rebaja del compromiso y del devengado	30/12/2022	Memorándum N.º 472-2023-OGAF	- S/ 1,741.12
Girado	26/01/2023	Documento N.º 0103	S/ 3,482.27

2.2. Esto revela **dos hechos graves:**

- **a) Se registró un giro de S/ 3,482.27 el 26 de enero de 2023 que nuestra empresa NUNCA recibió.** No ha habido abono en nuestra cuenta ni hemos recibido cheque alguno. Es indispensable saber **a quién, cómo y a qué cuenta** se hizo ese giro.

- **b) Se rebajaron S/ 1,741.12 del monto adeudado sin que se nos notificara nada.** Nunca recibimos comunicación alguna sobre penalidades, observaciones a la entrega u otro motivo que justifique descontar ese monto. La Orden de Compra y la factura son por **S/ 5,223.39**, y ese es el monto que se nos debe.

2.3. Además, la propia Municipalidad **reconoció internamente la existencia de esta deuda.** En setiembre de 2023, la Gerencia Municipal pidió un “**informe sobre estado de pago a proveedores**” (Memorándum N.º 000836-MPH/GM, del 22/09/2023), y la Oficina General de Administración y Finanzas lo derivó para informe (Proveído N.º 003811-MPH/OGAF, del 02/10/2023, Expediente N.º 00655163). Cuando acudimos a la Municipalidad, se nos dijo que el expediente había pasado a la Oficina de Logística y que **se había extraviado. El extravío de un expediente interno no extingue la obligación de pagar.**

3. TRES AÑOS DE RECLAMOS Y CINCO REQUERIMIENTOS DE PERÚ COMPRAS IGNORADOS

3.1. Nuestros reclamos. Hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance:

- **29/09/2023 y octubre de 2023:** visitas presenciales a la Oficina General de Administración y Finanzas.
- **2023 y 2024:** Cartas N.º 255-2023, N.º 120-2024, N.º 350-2024 (24/05/2024) y N.º 20092024-1 (20/09/2024) a PERÚ COMPRAS, y carta a la **Defensoría del Pueblo** (24/05/2024).
- **13/03/2025 y 28/04/2025:** cartas a la Oficina General de Administración y Finanzas, con copia a su despacho, a la Oficina de Logística y al Órgano de Control Institucional.
- **02/07/2026 y 03/08/2026:** Cartas N.º 355-2026 y N.º 356-2026 a la Oficina General de Administración y Finanzas.

Ninguna de estas comunicaciones ha sido respondida por la Municipalidad.

3.2. PERÚ COMPRAS ha requerido a la Municipalidad en CINCO oportunidades. El ente rector de los Catálogos Electrónicos ha verificado una y otra vez que la orden de compra está “**ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA**”, y ha actuado así:

Oficio de PERÚ COMPRAS	Fecha	Dirigido a	Contenido
N.º 12475-2023-PERÚ COMPRAS-DAM	2023	Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas	Requiere informar en 7 días hábiles los motivos del incumplimiento del pago. Sin respuesta.
N.º 001886-2024-PERÚ COMPRAS-DAM	14/02/2024	Órgano de Control Institucional	Informa el incumplimiento y pide acciones de control.

Oficio de PERÚ COMPRAS	Fecha	Dirigido a	Contenido
N.º 004143-2024-PERÚ COMPRAS-DAM	26/03/2024	Contraloría General de la República	Informa el incumplimiento y recuerda la obligación de pagar en 10 días y de reconocer intereses legales .
N.º 006119-2024-PERÚ COMPRAS-DAM	28/05/2024	Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas	Requerimiento reiterativo: informar o pagar en 7 días hábiles .
N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME	21/07/2026	Órgano de Control Institucional, con copia al Alcalde	Corroborar el incumplimiento y lo califica como posible falta grave de los funcionarios.

Han pasado más de dos (2) años desde el primer requerimiento de PERÚ COMPRAS, y la Municipalidad sigue sin pagar. No estamos ante un descuido: estamos ante una **negativa sostenida e injustificada a pagar**, conocida por la Gerencia, la Oficina General de Administración y Finanzas, el Órgano de Control Institucional, la Contraloría y su propio despacho.

4. FUNDAMENTOS LEGALES

4.1. PERÚ COMPRAS ya determinó que la Municipalidad incumple. El ente rector de los Catálogos Electrónicos verificó, en cada uno de sus cinco oficios, que la orden de compra está en estado de conformidad retrasada. En su último oficio verificó en su plataforma que la orden de compra está **“ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA”** y concluyó expresamente: *“corroborándose el incumplimiento de la Entidad”*. También precisó que *“no emitir la conformidad y/o no efectuar el pago constituyen un incumplimiento a la normativa de contrataciones”* (Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME, Anexo 7). **No se trata de una opinión de nuestra empresa: es la constatación oficial de la autoridad competente.**

4.2. La Municipalidad está obligada a pagar, y en plazos cortos. Con el perfeccionamiento de la orden de compra, la Municipalidad quedó obligada a otorgar la conformidad y a pagar:

- Según la normativa vigente al emitirse la orden, el **numeral 171.1 del artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N.º 344-2018-EF**, establece —como lo recordó PERÚ COMPRAS a la Contraloría en su Oficio N.º 004143-2024-PERÚ COMPRAS-DAM— que la Entidad debe pagar **“dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la conformidad (...), bajo responsabilidad del funcionario competente”**.
- La **Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas**, hoy vigente y citada por PERÚ COMPRAS, mantiene esta obligación: la conformidad se emite en un plazo máximo de **siete (7) días** desde la recepción (**numeral 144.3 del**

artículo 144 de su Reglamento) y el pago se realiza en un plazo máximo de **diez (10) días hábiles** luego de la conformidad, prorrogable solo por cinco (5) días hábiles **previa justificación (numeral 67.3 del artículo 67 de la Ley).**

Bajo cualquiera de los dos regímenes, **el plazo venció hace casi tres (3) años.**

4.3. El retraso en el pago es una falta grave de los funcionarios. El numeral 67.4 del artículo 67 de la Ley N.º 32069 establece que **constituyen faltas graves de la autoridad de gestión administrativa, o de quien haga sus veces, “el incumplimiento, negación o demora, de manera injustificada, del pago al contratista”.** Y agrega: **“Se considera falta muy grave que el contratista acreedor inicie acciones legales en contra de la entidad por la infracción”.** Es decir, si nos vemos obligados a demandar a la Municipalidad, **la falta de los funcionarios responsables pasa a ser muy grave.**

4.4. La Municipalidad debe pagar intereses legales. El mismo numeral 171.1 del artículo 171 del Reglamento dispone: **“En caso de retraso de pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse”.** Tras más de tres años de demora, **reclamamos esos intereses.**

4.5. La Municipalidad tampoco ha actualizado la orden de compra. Conforme al numeral 4.6 de las Reglas Estándar del Método Especial de Contratación de los Catálogos Electrónicos, citado por PERÚ COMPRAS en su Oficio N.º 006119-2024, la Entidad **está obligada a mantener actualizados los estados de la orden de compra y de sus entregas.** La orden sigue figurando como **“ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA”** cuatro años después.

4.6. La falta de presupuesto o el cambio de ejercicio no son excusa. Si la deuda corresponde a un ejercicio anterior, el **Decreto Supremo N.º 017-84-PCM**, que regula el reconocimiento y abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado, obliga a la Municipalidad a **reconocer el crédito y pagarlo** con cargo a su presupuesto vigente. **Lo que no puede hacer es no pagar.**

4.7. El giro no recibido y la rebaja no notificada deben ser explicados. Un giro de S/ 3,482.27 registrado en el SIAF que **nunca llegó a nuestra empresa**, una rebaja de S/ 1,741.12 **no sustentada ni notificada** y un expediente interno **“extraviado”** son hechos que **comprometen la responsabilidad administrativa, civil y eventualmente penal** de los funcionarios a cargo, y que corresponde investigar al **Órgano de Control Institucional y a la Contraloría General de la República.**

4.8. Derecho de petición. El silencio de la Municipalidad ante nuestras cartas vulnera nuestro **derecho de petición**, reconocido en el **artículo 2, inciso 20 de la Constitución Política del Perú** y en el **TUO de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.**

5. LO QUE EXIGIMOS

Por lo expuesto, **EXIGIMOS** que, en un plazo **no mayor de diez (10) días hábiles** desde la recepción de la presente:

1. Se nos **informe por escrito y con documentos** sobre el **giro de S/ 3,482.27 del 26/01/2023** (Documento N.º 0103): **beneficiario, medio de pago** (cheque, carta orden o abono), **cuenta de destino, fecha de cobro y constancia** correspondiente. Si ese giro **no fue cobrado** o fue **revertido**, se proceda a **girarlo nuevamente a nuestra cuenta**.
2. Se nos entregue **copia del Memorándum N.º 472-2023-OGAF** y de todo documento que sustente la rebaja de **S/ 1,741.12**. Si no existe una penalidad debidamente notificada, se **restituya ese monto** y se pague.
3. Se **pague el íntegro de la deuda, S/ 5,223.39**, mediante abono en nuestra cuenta, cuyo CCI consta en nuestra Carta de Autorización (Anexo 4), **más los intereses legales** desde la fecha en que el pago debió efectuarse.
4. Si la Municipalidad considera que debe seguirse el procedimiento de **reconocimiento de crédito devengado** (D.S. N.º 017-84-PCM), se **inicie de inmediato** y se nos informe el número de expediente y su estado.
5. Se nos informe el **estado del Expediente N.º 00655163** y el nombre del **funcionario responsable** de su atención.
6. **SOLICITAMOS EXPRESAMENTE LA RECONSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO** de pago de la Orden de Compra N.º 000146 / OCAM-2022-301371-25-0, que se nos informó **extraviado**, conforme al TUO de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Para ese fin **adjuntamos copia de todos los antecedentes en nuestro poder** (Anexos 1 a 7): orden de compra, guía de remisión con sello de recepción, factura, carta de autorización de abono (CCI), consulta SIAF, trámite interno y oficio de PERÚ COMPRAS. Los demás antecedentes —nuestras cartas anteriores y los oficios de PERÚ COMPRAS de 2023 y 2024— **ya obran en poder de la Municipalidad**, pues fueron dirigidos a ella.

6. RESERVA DE ACCIONES

Este es nuestro **último requerimiento por la vía administrativa**. De no recibir el pago o una respuesta documentada dentro del plazo indicado, **procederemos sin más aviso a:**

- Iniciar las **acciones legales** para el **cobro de la deuda (S/ 5,223.39), los intereses legales y la indemnización por daños y perjuicios**, por la vía que corresponda. Les recordamos que, conforme al **numeral 67.4 del artículo 67 de la Ley N.º 32069**, el inicio de acciones legales por el contratista **convierte la falta de los funcionarios responsables en falta muy grave**.
- Presentar **denuncia ante la Contraloría General de la República** —que ya conoce el caso desde marzo de 2024 por el Oficio N.º 004143-2024-PERÚ COMPRAS-DAM— y solicitar al **Órgano de Control Institucional** la **determinación de responsabilidades**, en particular por el **giro de S/ 3,482.27 no recibido y la rebaja de S/ 1,741.12 no sustentada**.
- Informar a **PERÚ COMPRAS** de la persistencia del incumplimiento, para las acciones que correspondan conforme al **literal e) del numeral 9.6 de la**

Directiva N.º 005-2025-PERÚ COMPRAS, y acudir nuevamente a la Defensoría del Pueblo.

Somos una pequeña empresa peruana que **cumplió con entregar lo que la Municipalidad pidió**. Lo único que exigimos es que la Municipalidad **cumpla con pagar lo que debe**.

Atentamente,

ABS BIENES & SERVICIOS
RUC 20608727583


Alby G. Bueno Saldaña
TITULAR GERENTE

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L. – RUC N.º 20608727583

Domicilio: Calle Giuseppe Verdi N.º 951, Urb. Primavera, Trujillo, La Libertad

Correo: abs.comercial2@gmail.com · Celular: 986045123

C.c.:

- Sra. Elizabeth Roxana Espinoza Collantes – Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas.
- Sra. Milagros Mena Campos – Gerencia Municipal.
- Sra. Wendy Lisbeth Huado Pichilingue – Jefa de la Oficina de Contabilidad.
- Sra. Elizabeth Roxana Espinoza Collantes – Oficina de Tesorería.
- Sr. Ronald David Claros Meza – Jefe de la Oficina de Abastecimiento.
- Sra. Rosa Yesenia Aguilar Zelada – Jefa del Órgano de Control Institucional.

ANEXOS:

- **Anexo 1:** Orden de Compra física N.º 000146 y OCAM-2022-301371-25-0.
- **Anexo 2:** Guía de Remisión EG01-6, con sello de recepción de la Municipalidad.
- **Anexo 3:** Factura Electrónica E001-17, por S/ 5,223.39.
- **Anexo 4:** Carta de autorización para el pago con abono en cuenta (CCI).
- **Anexo 5:** Consulta del Expediente SIAF N.º 3619-2022.
- **Anexo 6:** Trámite del Expediente N.º 00655163 (Memorándum N.º 000836-MPH/GM y Proveído N.º 003811-MPH/OGAF).
- **Anexo 7:** Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME, del 21 de julio de 2026.

Nota: Por disposición de la Directiva N.º 01-2021-MPH, se adjuntan solo los anexos principales (máximo 20 folios). Los demás documentos citados ya obran en poder de la Municipalidad: nuestras Cartas N.º 355-2026 y N.º 356-2026, y los Oficios N.º 12475-2023 y N.º 006119-2024-PERÚ COMPRAS-DAM, dirigidos a la Oficina General de Administración y Finanzas. Los presentaremos nuevamente si su despacho lo requiere.

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUAURA - HUACHO SUBGERENCIA DE LOGISTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL		ORDEN DE COMPRA N° 000146		Fecha de Emisión 04/07/2022																
				SIAF	003618															
SEÑOR (ES): ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L. DIRECCIÓN: CALLEGIUSEPPEVERDIN° 951 - 957 URB. PRIMAVERA TELÉFONO: CELULAR: 959137805 EMAIL: ABS.COMERCIAL2@GMAIL.COM C.C.I.: C.DETRACCIÓN: FORMA DE PAGO: CREDITO				R.U.C.: 20608727583																
FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO DIRECCIÓN: CAL. COLON NRO. 150 (PLAZA DE ARMAS) ENVIAR A NUESTRO ALMACÉN: La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan:				R.U.C. N°: 20141418557 TELÉFONO: (01) - 2324272																
TIPO ADQUISICIÓN: PERU COMPRAS NOMBRE PROCESO: COMPRA ORDINARIA NÚMERO PROCESO: [---N/A---] TA FIANZA:		TIPO DE PROCESO: POR CATALOGO ELECTRONICO N° PAC: 0 N° CONTRATO: BANCO: NINGUNO E.VCTO. FIANZA:																		
SOLICITANTE Y/O AREA USUARIA: UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS REQUERIMIENTO: INFORME N 295-2022-UGRS/MPH																				
Certificación Presupuestal																				
Documento	N° CCP	Especifica Gasto	Descripción Específica de Gasto	FF	RE	TR	Meta	Monto Meta												
INFORME N° 482-2022-OPYE/MPH	0503	2.3.1.8.1.1	DE VEHICULOS	5	07	0	0008	5,223.39												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Código Artículo</th> <th>Descripción</th> <th>Medida</th> <th>Cantidad</th> <th>Costo</th> <th>Sub Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45.96.0001.0054</td> <td>LLANTAS POSTERIORES 12.00 X 20</td> <td>UND</td> <td>4.00</td> <td>1,305.84750</td> <td>5,223.39</td> </tr> </tbody> </table>									Código Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Costo	Sub Total	45.96.0001.0054	LLANTAS POSTERIORES 12.00 X 20	UND	4.00	1,305.84750	5,223.39
Código Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Costo	Sub Total															
45.96.0001.0054	LLANTAS POSTERIORES 12.00 X 20	UND	4.00	1,305.84750	5,223.39															
DESCRIPCION DE LA ORDEN DE COMPRA:																				
NEUMÁTICOS VEHÍCULOS PESADOS - PARA CAMIÓN CONSTRUCCIÓN: RADIAL DISEÑO: TRACCIÓN - POSTERIOR MED: 12 R20 ARO: 20" USO: CARGA G.F. 5 AÑOS UNIDAD A.E. OLUSHN508 12243																				
SÓN: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 39/100 SOLES				TOTAL (S/.)		5,223.39														
NOTA: El contratista está sujeto a cumplir las obligaciones que corresponda, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el estado en caso de incumplimiento																				
ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL Y DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																				
SG. Logística, Ser. Gen. y C. Pat.  C. P. CARLOS ALBERTO CASTILLO MENDOZA Jefe de la Oficina de Logística Servicios Generales y Control Patrimonial		Subgerencia de Contabilidad		G. de Administración y Finanzas		Recibí Conforme (Almacén): <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			DÍA	MES	AÑO									
DÍA	MES	AÑO																		
Usuario Creación: RIOS PONCE, CRISTIAN ALONSO																				

Anexo 1 – Orden de Compra física N.º 000146, del 04/07/2022, por S/ 5,223.39.

2

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.

**GUÍA DE REMISIÓN
ELECTRÓNICA - REMITENTE**
 RUC: 20608727583
 EG01-6

DATOS DEL INICIO DEL TRASLADO

Fecha de Emisión : 2022-07-20
 Fecha de entrega de bienes al transportista : 2022-07-20
 Motivo de traslado : Venta
 Modalidad de transporte : Transporte Público
 Tipo de Traslado : No Traslado Programado
 Peso Bruto Total de la Guía (KGM): 4

DATOS DEL DESTINATARIO

Apellidos y nombres, denominación o razón : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO
 Documento de identidad : 20141418557

DATOS DEL TRANSPORTISTA

Número de Ruc	Razón Social
20544441923	RABBIT EXPRESS S.A.C

DATOS DEL PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA

Dirección del punto de partida : 130101 - CALLE GIUSEPPE VERDI N 951 957 URB. PRIMAVERA
 Dirección del punto de llegada : 150801 - CALLE COLON 150. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA HUACHO

DATOS DE LOS BIENES

Nro	Cod. bien	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	12243	NEUMATICOS VEHICULOS PESADOS PARA CAMION CONSTRUCCION RADIAL DISEÑO TRACCION POSTERIOR MED 12 R20 ARO 20 USO CARGA G.F 5 AÑOS UNIDAD AEOLUS HN508 12243	NIU	4

Observaciones: SEGUN OCAM-2022-301371-25-0 Y OC FISICA 000146

ALMACEN
 20 JUL 2022
RECIBIDO
 NOTA 17-32

Anexo 2 – Guía de Remisión EG01-6, del 20/07/2022, con sello de recepción de la Municipalidad.

3

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L. CAL. GIUSEPPE VERDI 951 P.J. PRIMAVERA ET. 1 TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD		FACTURA ELECTRONICA RUC: 20608727583 E001-17																																	
Fecha de Emisión : 14/10/2022 Señor(es) : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO RUC : 20141418557 Dirección del Receptor de la factura : CAL. COLON 150 PLAZA DE ARMAS LIMA HUAURA HUACHO Dirección del Cliente : CAL. COLON 150 PLAZA DE ARMAS LIMA-HUAURA-HUACHO Tipo de Moneda : SOLES Observación : ORDEN DIGITALIZADA 000146		Forma de pago: Crédito																																	
Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER																														
4.00	UNIDAD	12243	NEUMATICOS VEHICULOS PESADOS PARA CAMION CONSTRUCCION RADIAL DISEÑO TRACCION POSTERIOR MED 12 R20 ARO 20 USO CARGA G F 5 AÑOS UNIDAD AEOLUS HN508 12243	1106.65	0.00																														
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">Sub Total Ventas :</td><td style="text-align: right;">S/ 4,426.60</td></tr> <tr><td>Anticipos :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Descuentos :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Valor Venta :</td><td style="text-align: right;">S/ 4,426.60</td></tr> <tr><td>ISC :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>IGV :</td><td style="text-align: right;">S/ 796.79</td></tr> <tr><td>ICBPER :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros Cargos :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros Tributos :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Monto de redondeo :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Importe Total :</td><td style="text-align: right;">S/ 5,223.39</td></tr> </table>		Sub Total Ventas :	S/ 4,426.60	Anticipos :	S/ 0.00	Descuentos :	S/ 0.00	Valor Venta :	S/ 4,426.60	ISC :	S/ 0.00	IGV :	S/ 796.79	ICBPER :	S/ 0.00	Otros Cargos :	S/ 0.00	Otros Tributos :	S/ 0.00	Monto de redondeo :	S/ 0.00	Importe Total :	S/ 5,223.39								
Sub Total Ventas :	S/ 4,426.60																																		
Anticipos :	S/ 0.00																																		
Descuentos :	S/ 0.00																																		
Valor Venta :	S/ 4,426.60																																		
ISC :	S/ 0.00																																		
IGV :	S/ 796.79																																		
ICBPER :	S/ 0.00																																		
Otros Cargos :	S/ 0.00																																		
Otros Tributos :	S/ 0.00																																		
Monto de redondeo :	S/ 0.00																																		
Importe Total :	S/ 5,223.39																																		
SON: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES Y 39/100 SOLES Orden de Compra : OCAM2022301371250																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="width: 30%;">Información del crédito</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Monto neto pendiente de pago</td> <td>:</td> <td></td> <td colspan="2">S/ 5,223.39</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total de Cuotas</td> <td>:</td> <td></td> <td colspan="2">1</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>						Información del crédito										Monto neto pendiente de pago		:		S/ 5,223.39						Total de Cuotas		:		1					
Información del crédito																																			
Monto neto pendiente de pago		:		S/ 5,223.39																															
Total de Cuotas		:		1																															
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto																											
1	15/11/2022	5,223.39																																	
<i>Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.</i>																																			

Anexo 3 – Factura Electrónica E001-17, del 14/10/2022, por S/ 5,223.39.



CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO CON ABONO EN CUENTA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO
RUC 20141418557

Asunto: **AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO CON ABONO EN CUENTA**

Por medio de la presente, comunico a ustedes que el código de Cuenta Interbancario - CCI de mi cuenta personal o de la empresa a quien represento es:

NOMBRE O RAZON SOCIAL

BANCO

CCI N° 0 0 2 5 7 0 0 0 9 8 2 5 6 7 4 0 0 5 05

RUC N° 2 0 6 0 8 7 2 7 5 8 3

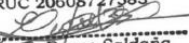
Agradeciendo, se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a mi nombre o de mi representada sean abonados en la cuenta indicada, dejo constancia que el comprobante de pago a ser remitida por el suscrito o por mi representada.

Así mismo, para cualquier información comunicarse a:

Teléfono: 959137805

Correo Electrónico: abs.comercial2@gmail.com

Atentamente,

ABS BIENES & SERVICIOS
RUC 20608727583

Abby G. Bueno Saldaña
TITULAR GERENTE

Abby Gabriela Bueno Saldaña
DNI N° 48054321

Anexo 4 – Carta de autorización para el pago con abono en cuenta (CCI).

8

CONSULTA EXPEDIENTE													
CONSULTA CERTIFICADO													
CONSULTA REFF Y REFF													
Consulta de Expediente Administrativo													
Año													
2022													
Entidad													
701571 MUNICIPALIDAD PROYECTOS DE MUJERAS													
Expediente													
54.8													
Tipo Operación													
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
Modalidad de Compra													
CA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO													
Tipo Proceso Selección													
CS CONTRATACION POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO													
Datos del Expediente Administrativo													
Sistema SUNC DISPOREG sistema 1													
Orden	Orden	Orden	Orden	Orden	Orden	Orden	Orden	Orden	Orden	Orden	Orden	Orden	Orden
0	0	1	1	340	140	04/07/2022	07	0	5.222.39	4	04/07/2022	15.33.40	2015041758
0	0	1	3	340	140	07/08/2022	07	0	11.741.12	4	07/08/2022	15.33.40	3109809749
0	0	1	1	001	08	08/11/2022	07	0	5.222.39	4	08/11/2022	15.33.40	3109809749
0	0	2	1							4	11/11/2022	15.33.40	3109809749
0	0	2	3	001	08	07/08/2022	07	0	11.741.12	4	07/08/2022	15.33.40	3109809749
0	0	3	1	009	001	26/01/2023	07	0	3.482.27	4	26/01/2023	15.33.40	3109809749

Anexo 5 – Consulta del Expediente SIAF N.º 3619-2022: giro de S/ 3,482.27 del 26/01/2023 y rebaja de S/ 1,741.12.

29/9/23, 12:52

SisGeDo | 2.0 Sistema de Gestión Documentaria | Trámite del Expediente



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
SEDE MUNICIPAL
OFICINA DE LOGÍSTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

Salir del Sistema

Número

Reg. Documento

Reg. Expediente



- Buscar
- Reportes
- Documentos
- Catálogos
- Administración
- Documentos

SisGeDo | 2.0 Sistema de Gestión Documentaria

WEB-Inicio

Alexander Perez Elespuru [APEREZE]

Trámite

Expediente ::> [00655163]
Trámite del Documento [Registro ::> 01875725]

DATOS DEL DOCUMENTO

Expediente: MEMO 000836MPH/GM
Fecha de Expediente: 22/09/2023
Folios: 99
Asunto: INFORME SOBRE ESTADO DE PAGO A PROVEEDORES
Unidad: GERENCIA MUNICIPAL
Dependencia: SEDE MUNICIPAL
Firma: CPC. RUBEN RAFAEL RIVERA CHUMBITAZ
Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Local	Fecha	Operacion	Forma	Unidad_organica	Usuario	Unidad_destino	Usuario_destino	Proveido
SEDE MUNICIPAL	22-09-2023 14:35:07	REGISTRADO	ORIGINAL	GERENCIA MUNICIPAL	LOURDES CATALINA VEGA MENDEZ			
SEDE MUNICIPAL	22-09-2023 14:35:07	DERIVADO	ORIGINAL	GERENCIA MUNICIPAL	LOURDES CATALINA VEGA MENDEZ	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		PARA SU ATENCION
SEDE MUNICIPAL	26-09-2023 15:38:00	REGISTRADO	ORIGINAL	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	KATTYA PAOLA FLORES CAMPOS			

DOCUMENTOS RELACIONADOS

DOCUMENTO [01871175]

Expediente: PROVEIDO 000977MPH/ALC
Fecha de Expediente: 15/09/2023
Folios: 98
Asunto: INFORME SOBRE ESTADO DE PAGO A PROVEEDORES
Unidad: ALCALDIA
Dependencia: SEDE MUNICIPAL
Firma: SANTIAGO CANO LA ROSA
Cargo: ALCALDE PROVINCIAL

Local	Fecha	Operacion	Forma	Unidad_organica	Usuario	Unidad_destino	Usuario_destino	Proveido
SEDE MUNICIPAL	15-09-2023 15:39:16	REGISTRADO	ORIGINAL	ALCALDIA	LLASKA JAZMIN YARLEQUE GOZZING			
SEDE MUNICIPAL	15-09-2023 15:39:16	DERIVADO	ORIGINAL	ALCALDIA	LLASKA JAZMIN YARLEQUE GOZZING	GERENCIA MUNICIPAL		PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO SEGUN SUS FUNCIONES Y NORMATIVA
SEDE MUNICIPAL	21-09-2023 12:56:48	REGISTRADO	ORIGINAL	GERENCIA MUNICIPAL	ANGGIE RUBIN JAIME SILVA			

172.16.0.13/sisgedonew/app/main.php?_op=1C&_type=L&_nameop=Tr%20E1mite%20del%20Expediente

1/2

Anexo 6 – Expediente N.º 00655163: Memorándum N.º 000836-MPH/GM, del 22/09/2023 (“Informe sobre estado de pago a proveedores”).



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasCentral de Compras
Públicas (Perú Compras)Dirección de Compras Electrónicas
y Modalidades Eficientes

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

San Isidro, 21 de Julio del 2026

OFICIO N° 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME

Centro de Compras Públicas
PERÚ COMPRAS

Firmado digitalmente por LA ROSA
SANCHEZ BAYES DE LOPEZ Jlob
Monica FAU 2060927818 hard
Cargo: Directora De La Dirección De
Compras Electrónicas Y Mod
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.07.2026 22:41:07 -05:00

Señora
ROSA YESENIA AGUILAR ZELADA
Jefa de Órgano de Control Institucional
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
Cal. Colon Nro. 150 (Plaza De Amas)
Huacho - Huaura - Lima
raguilar@contraloria.gob.pe

Asunto : Incumplimiento de obligaciones en el marco de la OCAM-2022-301371-25-1 (EXT-CE-2021-10).

Referencia : CARTA N° 02072026 ABS BIENES & SERVICIOS EIRL

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de referencia, mediante el cual el proveedor adjudicatario **ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.** informó a esta Dirección que, a la fecha la entidad **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA** vendría incumpliendo con su obligación, respecto de una contratación formalizada a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco y cuyo detalle es el siguiente:

FECHA DE FORM.	RUC PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RUC DE ENTIDAD	ENTIDAD	DOCUMENTO	MONTO
06/07/2022	20608727583	ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.	20141418557	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA	OCAM-2022-301371-25-1	S/ 5,223.39

Sobre el particular, se cumple con indicar que, los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco es una herramienta facilitadora de la contratación pública, mediante el cual las entidades contratan los bienes y servicios incluidos, sin mediar un procedimiento de selección; siendo esta contratación obligatoria de acuerdo con los plazos que establezca Perú Compras.

Con el perfeccionamiento del contrato y el inicio de la fase de ejecución contractual, las partes contratantes (proveedor adjudicatario y entidad contratante) quedan vinculadas por una relación jurídica que conlleva el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Firmado digitalmente por JIMENEZ
ESTRADA Viena Jenesa FAU
2060927818 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.07.2026 14:56:43 -05:00

Por lo que, una vez perfeccionado el vínculo contractual, el proveedor adjudicatario asume la obligación de ejecutar las prestaciones acordadas a favor de la entidad (entrega del bien o realización del servicio). Asimismo, una vez cumplida la prestación por parte del proveedor adjudicatario, la Entidad debe otorgar la conformidad¹ y efectuar el pago² correspondiente.

Firmado digitalmente por SANCHEZ
BAYES DE LOPEZ Jlob Monica FAU
2060927818 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.07.2026 12:49:59 -05:00

¹ Acorde al numeral 144.3 del artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, la conformidad se emite en un plazo máximo de siete días contabilizados desde el día siguiente de recibido el entregable ...).

Firmado digitalmente por RAMOS
DAVILA Ricardo Domingo FAU
2060927818 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.07.2026 10:55:50 -05:00

² De conformidad con el numeral 67.3 del artículo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, el pago se realiza en un plazo máximo de diez días hábiles luego de otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.

Av. República de Panamá N° 3629
San Isidro, Lima – Perú
Central Telefónica: (+511) 643-0000
www.gob.pe/perucompras

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
Url: <https://sgdservicios.perucompras.gob.pe/verifica/Inicio.do> Clave: NCROBB6

Anexo 7 – Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME, del 21/07/2026 (pág. 1).



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasCentral de Compras
Públicas (Perú Compras)Dirección de Compras Electrónicas
y Modalidades Eficientes

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

No obstante, mediante documento de la referencia el proveedor adjudicatario **ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.**, informó a esta Dirección, que la Entidad **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA**, a la fecha, viene incumpliendo con sus obligaciones asociadas a la orden de compra **OCAM-2022-301371-25-1**.

En atención a ello, esta Dirección realizó la verificación de la información contenida en la Plataforma de Catálogos Electrónicos advirtiéndole que la Orden de Compra precitada registra el estado **ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA**, corroborándose el incumplimiento de la Entidad.

Cabe indicar que, no emitir la conformidad y/o no efectuar el pago constituyen un incumplimiento a la normativa de contrataciones. Es más, el numeral 67.4 del artículo 67 de la Ley General de Contrataciones Públicas, establece que, constituyen faltas graves de la autoridad de gestión administrativa, o el que haga sus veces, el incumplimiento, negación o demora, de manera injustificada, del pago al contratista que cuente con la conformidad del área usuaria. Se considera falta muy grave que el contratista acreedor inicie acciones legales en contra de la entidad por la infracción

En ese sentido, de conformidad con el literal e) del numeral 9.6 de la Directiva N° 005-2025-PERÚ COMPRAS³ (Versión 2) PERÚ COMPRAS, cuando tome conocimiento del incumplimiento de la conformidad y/o pago por parte de la Entidad informará los hechos al Órgano de Control Institucional de la entidad y/o a la Contraloría General de la República.

Por lo expuesto, se traslada la información sobre los hechos advertidos para que, en el marco de sus competencias, tome conocimiento de la presunta falta administrativa y evalúe las acciones de control o preventivas pertinentes sobre la conducta funcional de las áreas responsables, propiciando así el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas de la orden de compra **OCAM-2022-301371-25-1**.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

AIDA MONICA LA ROSA SANCHEZ BAYES DE LOPEZ

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS ELECTRÓNICAS Y MODALIDADES EFICIENTES
Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS

Señor
SANTIAGO YURI CANO LA ROSA
Alcalde Provincial
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
<https://facilita.gob.pe/1779>

Señor
BUENO SALDAÑA BUENO SALDAÑA ABBY GABRIELA
Representante Legal
ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.
rsa64@hotmail.com

³ Directiva para el Desarrollo del proceso de implementación y operación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco (Versión 2), aprobada mediante Resolución Jefatural N° 000096-2025-PERÚ COMPRAS-JEFATURA.

Anexo 7 (cont.) – PERÚ COMPRAS constata el estado “ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA”, corrobora el incumplimiento de la Municipalidad y lo traslada al OCI, con copia al Alcalde.



Lima, 24 de mayo de 2024

CARTA N° 340-2024 ABS BIENES & SERVICIOS EIRL

Señores

DEFENSORIA DEL PUEBLO**Asunto: Pago de la Orden de Compra – OCAM-2022-301371-25-0 del periodo 2022****Referencia: OCAM-2022-301371-25-0 / ORDEN DE COMPRA FISICA N° 000146**

De mi mayor consideración;

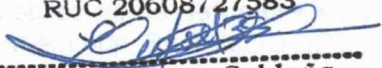
La empresa ABS BIENES & SERVICIOS EIRL, a la cual represento, participó cotizando por el portal de **Peru Compras** una solicitud de cotización por 04 llantas las cuales nos fueron adjudicadas según OCAM-2022-301371-25-0 (Fecha de formalización de la orden 06/07/2022) y según orden de compra física emitida por la entidad N° 000146 (Fecha de emisión 04/07/2022)

Nuestra empresa atendió el requerimiento de la entidad con guía de remisión EG01-6 de fecha de emisión de guía el 20/07/2022, el motivo del presente documento es que a la fecha este pago no ha sido honrado a pesar de que en el registro SIAF del ministerio de economía figure como GIRADO (adjunto imagen)

Nuestra empresa visitó la entidad el día 29/09/2023, nos reunimos con la Oficina General de Administración y Finanzas, nos informaron que estaban revisando el expediente y que nos informarían vía correo electrónico, en una siguiente visita en el mes de octubre nos informaron que nuestro expediente fue derivado a la oficina de Logística el día 04/10/2023 (adjuntamos dicho documento) pero ahora esta área nos indica que lo han extraviado y no encuentran nuestro expediente, somos una empresa de capitales peruanos que solo busca atender de la manera más correcta a nuestros clientes y realmente no esperamos este trato

Por lo expuesto solicitamos su intervención.

Atentamente

ABS BIENES & SERVICIOS
RUC 20608727583


Abby G. Buleno Saldaña
TITULAR GERENTE

PD Adjuntamos, CONSULTA DE EXPEDIENTE SIAF / Orden de Compra OCAM-2022-301371-25-0 / OCAM-2022-301371-25-1 / ORDEN DE COMPRA N° 000146 / FACTURA ELECTRONICA N° E001-17 / GUIA DE REMISION EG01-6



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2022-301371-25-0



EXT-CE-2021-10 LLANTAS, NEUMÁTICOS Y ACCESORIOS

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20141418557
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAJARA-HUACHO
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAJARA[301371]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20608727583
Razón Social : ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CALLE GIUSEPPE VERDIN° 951 - 957 URB. PRIMAVERA
Ubigeo : TRUJILLO / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Rpte Legal : BUENO SALDAÑA ABBY GABRIELA
Correo Electrónico : abs.comercial2@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 380-0095
Teléfono móvil : 959137805

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN
Banco : BANCO DE CREDITO
Número de Cuenta : 570-9825674-0-05
CCI : 002-57000982567400505

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 06/07/2022
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 503-5
Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	NEUMÁTICOS VEHÍCULOS PESADOS : PARA: CAMIÓN CONSTRUCCIÓN: RADIAL DISEÑO: TRACCIÓN - POSTERIOR MED: 12 R20 ARO: 20" USO: CARGA G.F: 5 AÑOS UNIDAD AEOLUS HN508 12243	AEOLUS	12243	4	5,223.39
IMPORTE TOTAL (PEN)					5,223.39



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2022-301371-25-1



EXT-CE-2021-10 LLANTAS, NEUMÁTICOS Y ACCESORIOS

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20141418557
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAJRA-HUACHO
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAJRA[301371]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20608727583
Razón Social : ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CALLE GIUSEPPE VERDI N° 951 - 957 URB. PRIMAVERA
Ubigeo : TRUJILLO / TRUJILLO / LALIBERTAD
Rpte Legal : BUENO SALDAÑA ABBY GABRIELA
Correo Electrónico : abs.comercial2@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 380-0095
Teléfono móvil : 959137805

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable : MIGUEL ANGEL MARCOS ZABACHE
D.N.I. : 42328277
Teléfono : (51) 12324272 / 994-718-664
Cargo : JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Correo electrónico : logistica@munihuacho.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO
Número de Cuenta : 570-9825674-0-05
CCI : 002-57000982567400505

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 06/07/2022
Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 3618
Plazo de entrega : Del 07/07/2022 al 12/07/2022

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : CALLE COLON 150
Ubigeo : HUACHO / HUAJRA / LIMA
Referencia : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAJRA - HUACHO
Latitud / Longitud : -76.72096 / -11.04432
Código Postal : 15136

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	NEUMÁTICOS VEHÍCULOS PESADOS : PARA: CAMIÓN CONSTRUCCIÓN: RADIAL DISEÑO: TRACCIÓN - POSTERIOR MED: 12 R20 ARO: 20" USO: CARGA G.F: 5 AÑOS UNIDAD AEOLUS HN508 12243	AEOLUS	12243	4	1,106.65	796.79	5,223.39

IMPORTE TOTAL (PEN) 5,223.39

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUAURA - HUACHO

SUBGERENCIA DE LOGISTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL



ORDEN DE COMPRA N° 000146

Fecha de Emisión

04/07/2022

SIAF

003618

SEÑOR (ES): ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.

R.U.C.: 20608727583

DIRECCIÓN: CALLEGIUSEPPEVERDIN° 951 - 957 URB. PRIMAVERA

TELÉFONO:

CELULAR: 959137805

EMAIL: ABS.COMERCIAL2@GMAIL.COM

C.C.I.:

C.DETRACCIÓN:

FORMA DE PAGO: CREDITO

FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO

R.U.C.: N° 20141418557

DIRECCION: CAL.COLON NRO. 150 (PLAZA DE ARMAS)

TELÉFONO: (01) - 2324272

ENVIAR A NUESTRO ALMACÉN:

La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan:

TIPO ADQUISICIÓN: PERU COMPRAS

TIPO DE PROCESO: POR CATALOGO ELECTRÓNICO

NOMBRE PROCESO: COMPRA ORDINARIA

NÚMERO PROCESO: [--:N/A:--]

N° PAC: 0

N° CONTRATO:

¿TA FIANZA:

BANCO: NINGUNO

F.VCTO. FIANZA:

SOLICITANTE Y/O AREA USUARIA: UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

REQUERIMIENTO:

INFORME N 295-2022-UGRS/MPH

Certificación Presupuestal

Documento	N° CCP	Especifica Gasto	Descripción Específica de Gasto	FF	RB	TR	Meta	Monto Meta
INFORME N° 482-2022-OPEYE/MPH	0503	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	5	07	0	0008	5,223.39

Codigo Artículo	Descripcion	Medida	Cantidad	Costo	Sub Total
45.96.0001.0054	LLANTAS POSTERIORES 12.00 X 20	UND	4.00	1,305.84750	5,223.39

DESCRIPCION DE LA ORDEN DE COMPRA:

NEUMÁTICOS VEHÍCULOS PESADOS : PARA: CAMIÓN CONSTRUCCIÓN: RADIAL DISEÑO: TRACCIÓN - POSTERIOR MED:
12 R20 ARO: 20"USO:CARGAG.F: 5 AÑOSUNIDADAEOLUSHN508 12243

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 39/100 SOLES

TOTAL (S/.)

5,223.39

NOTA:

El contratista está sujeto a cumplir las obligaciones que corresponda, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el estado en caso de incumplimiento

ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL Y DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SG. Logística, Serv. Gen. y C. Pat.	Subgerencia de Contabilidad	G. de Administración y Finanzas	Recibí Conforme (Almacén):			
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA C. P. CARLOS ALBERTO CASTILLO MENDOZA Jefe de la Oficina de Logística Servicios Generales y Control Patrimonial						
			DÍA	MES	AÑO	
						JEFE DE ALMACEN

Usuario Creación: RÍOS PONCE, CRISTHIAN ALONSO

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.

CAL. GIUSEPPE VERDI 951 P.J. PRIMAVERA ET. 1
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20608727583****E001-17**

Fecha de Emisión : 14/10/2022
Señor(es) : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUAURA-HUACHO
RUC : 20141418557
Dirección del Receptor de la factura : CAL. COLON 150 PLAZA DE ARMAS
LIMA HUAURA HUACHO
Dirección del Cliente : CAL. COLON 150 PLAZA DE ARMAS
LIMA-HUAURA-HUACHO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : ORDEN DIGITALIZADA 000146

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
4.00	UNIDAD	12243	NEUMATICOS VEHICULOS PESADOS PARA CAMION CONSTRUCCION RADIAL DISEÑO TRACCION POSTERIOR MED 12 R20 ARO 20 USO CARGA G.F 5 ANOS UNIDAD AEOLUS HN508 12243	1106.65	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES Y 39/100 SOLES

Orden de Compra : OCAM2022301371250

Sub Total Ventas :	S/ 4,426.60
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 4,426.60
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 796.79
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 5,223.39

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 5,223.39
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	15/11/2022	5,223.39						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.**GUÍA DE REMISIÓN
ELECTRÓNICA - REMITENTE
RUC: 20608727583
EG01-6****DATOS DEL INICIO DEL TRASLADO**

Fecha de Emisión : 2022-07-20
Fecha de entrega de bienes al transportista : 2022-07-20
Motivo de traslado : Venta
Modalidad de transporte : Transporte Público
Tipo de Traslado : No Transbordo Programado
Peso Bruto Total de la Guía (KGM): 4

DATOS DEL DESTINATARIO

Apellidos y nombres, denominación o razón MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-
HUACHO
Documento de identidad : 20141418557

DATOS DEL TRANSPORTISTA

Número de Ruc	Razón Social
20544441923	RABBIT EXPRESS S.A.C

DATOS DEL PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA

Dirección del punto de partida : 130101 - CALLE GIUSEPPE VERDI N 951 957 URB.
PRIMAVERA
Dirección del punto de llegada : 150801 - CALLE COLON 150, MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUAURA HUACHO

DATOS DE LOS BIENES

Nro	Cod. bien	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	12243	NEUMATICOS VEHICULOS PESADOS PARA CAMION CONSTRUCCION RADIAL DISEÑO TRACCION POSTERIOR MED 12 R20 ARO 20 USO CARGA G.F 5 ANOS UNIDAD AEOLUS HN508 12243	NIU	4

Observaciones:

SEGUN OCAM-2022-301371-25-0 Y OC FISICA 000146



ANEXO 3 – Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

San Isidro, 21 de Julio del 2026

OFICIO N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME



Firmado digitalmente por LA ROSA
SANCHEZ BAYES DE LOPEZ Aida
Monica FAU 20600927818 hard
Cargo: Directora De La Dirección De
Compras Electrónicas Y Mod
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.07.2026 22:41:07 -05:00

Señora
ROSA YESENIA AGUILAR ZELADA
Jefa de Órgano de Control Institucional
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
Cal. Colon Nro. 150 (Plaza De Armas)
Huacho - Huaura - Lima
raguilar@contraloria.gob.pe

Asunto : Incumplimiento de obligaciones en el marco de la OCAM-2022-301371-25-1 (EXT-CE-2021-10).

Referencia : CARTA N.º 02072026 ABS BIENES & SERVICIOS EIRL

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de referencia, mediante el cual el proveedor adjudicatario **ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.** informó a esta Dirección que, a la fecha la entidad **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA** vendría incumpliendo con su obligación, respecto de una contratación formalizada a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco y cuyo detalle es el siguiente:

FECHA DE FORM.	RUC PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RUC DE ENTIDAD	ENTIDAD	DOCUMENTO	MONTO
06/07/2022	20608727583	ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.	20141418557	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA	OCAM-2022-301371-25-1	S/ 5,223.39

Sobre el particular, se cumple con indicar que, los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco es una herramienta facilitadora de la contratación pública, mediante el cual las entidades contratan los bienes y servicios incluidos, sin mediar un procedimiento de selección; siendo esta contratación obligatoria de acuerdo con los plazos que establezca Perú Compras.

Con el perfeccionamiento del contrato y el inicio de la fase de ejecución contractual, las partes contratantes (proveedor adjudicatario y entidad contratante) quedan vinculadas por una relación jurídica que conlleva el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Por lo que, una vez perfeccionado el vínculo contractual, el proveedor adjudicatario asume la obligación de ejecutar las prestaciones acordadas a favor de la entidad (entrega del bien o realización del servicio). Asimismo, una vez cumplida la prestación por parte del proveedor adjudicatario, la Entidad debe otorgar la conformidad¹ y efectuar el pago² correspondiente.

¹ Acorde al numeral 144.3 del artículo 144 del Reglamento de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, la conformidad se emite en un plazo máximo de siete días contabilizados desde el día siguiente de recibido el entregable (...).

² De conformidad con el numeral 67.3 del artículo 67 de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, el pago se realiza en un plazo máximo de diez días hábiles luego de otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

No obstante, mediante documento de la referencia el proveedor adjudicatario **ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.** informó a esta Dirección, que la Entidad **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA**, a la fecha, viene incumpliendo con sus obligaciones asociadas a la orden de compra **OCAM-2022-301371-25-1**.

En atención a ello, esta Dirección realizó la verificación de la información contenida en la Plataforma de Catálogos Electrónicos advirtiéndole que la Orden de Compra precitada registra el estado **ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA**, corroborándose el incumplimiento de la Entidad.

Cabe indicar que, no emitir la conformidad y/o no efectuar el pago constituyen un incumplimiento a la normativa de contrataciones. Es más, el numeral 67.4 del artículo 67 la Ley General de Contrataciones Públicas, establece que, constituyen faltas graves de la autoridad de gestión administrativa, o el que haga sus veces, el incumplimiento, negación o demora, de manera injustificada, del pago al contratista que cuente con la conformidad del área usuaria. Se considera falta muy grave que el contratista acreedor inicie acciones legales en contra de la entidad por la infracción

En ese sentido, de conformidad con el literal e) del numeral 9.6 de la Directiva N° 005-2025-PERÚ COMPRAS³ (Versión 2) PERÚ COMPRAS, cuando tome conocimiento del incumplimiento de la conformidad y/o pago por parte de la Entidad informará los hechos al Órgano de Control Institucional de la entidad y/o a la Contraloría General de la República.

Por lo expuesto, se traslada la información sobre los hechos advertidos para que, en el marco de sus competencias, tome conocimiento de la presunta falta administrativa y evalúe las acciones de control o preventivas pertinentes sobre la conducta funcional de las áreas responsables, propiciando así el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas de la orden de compra **OCAM-2022-301371-25-1**.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

AIDA MONICA LA ROSA SANCHEZ BAYES DE LOPEZ

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS ELECTRÓNICAS Y MODALIDADES EFICIENTES
Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS

Señor
SANTIAGO YURI CANO LA ROSA
Alcalde Provincial
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
<https://facilita.gob.pe/t/1779>

Señor
BUENO SALDAÑA BUENO SALDAÑA ABBY GABRIELA
Representante Legal
ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.
rsa64@hotmail.com

³ Directiva para el Desarrollo del proceso de implementación y operación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco" (Versión 2), aprobada mediante Resolución Jefatural N° 000096-2025-PERÚ COMPRAS-JEFATURA.